




Дело № 1-87/2022 (1-412/2021;)

Номер дела: **1-87/2022 (1-412/2021;)**

УИН: **25RS0035-01-2021-001625-02**

Дата начала: **29.06.2021**

Дата рассмотрения: **25.08.2022**

Суд: **Шкотовский районный суд Приморского края**

Судья: **Рогачева Анна Владимировна**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	адвокат Мершеев С.А.		
Представитель потерпевшего	Коваленко Александра Игоревна, представитель ОО ЭЦКП "Гарнизон"		
ПРОКУРОР	Горбатенко А.Д.		
	Бычков Иван Юрьевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			29.06.2021
Передача материалов дела судье			29.06.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		28.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	04.08.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	25.10.2021

Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	17.11.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	14.01.2022
Судебное заседание	Производство по делу приостановлено	ПОДСУДИМЫЙ СКРЫЛСЯ	11.03.2022
Производство по делу возобновлено			28.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО	27.07.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		24.08.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		25.08.2022

Акты

Уг. дело №

25RS0№-02

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> 25 августа 2022 года

Шкотовский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Рогачевой А.В.,

при секретаре Яковленко Т.Ю.,

с участием государственного обвинителя Деркач А.О., Горбатенко А.Д.,

защитника - адвоката Мершеева С.А.,

подсудимого Бычкова И.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Шкотовского районного суда <адрес> уголовное дело по обвинению Бычкова Ивана Юрьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, со средне-специальным образованием, холостого, работающего трубопроводчиком судовым, невоеннообязанного, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Шкотовским районным судом <адрес> по ст.ст. 158 ч. 2 п. «б»; 158 ч. 2 п. «б»; 30 ч. 3, 158 ч. 2 п. «а,б,в»; 158 ч. 2 п. «б,в»; 158 ч.2 п. «б», 158 ч. 2 п. «б,в»; 69 ч. 2 УК РФ к 3 годам лишения свободы, без ограничения свободы;

- ДД.ММ.ГГГГ Шкотовским районным судом <адрес> (с учетом постановления Чугуевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) по ст.ст. 158 ч. 2 п. «б,в»; 158 ч. 2 п. «б»; 158 ч. 3 п. «а»; 158 ч. 2 п. «б,в»; 158 ч. 2 п. «б,в» УК РФ к 2 годам 4 месяцам лишения свободы, на основании ст. 69 ч. 5 УК РФ с приговором от ДД.ММ.ГГГГ к 4 годам 2 месяцам лишения свободы без ограничения свободы и без штрафа;

- ДД.ММ.ГГГГ Шкотовским районным судом <адрес> по ст. 222 ч. 1 УК РФ к 3 годам лишения свободы, на основании ст. 69 ч. 5 УК РФ с приговором от ДД.ММ.ГГГГ к 6 годам

лишения свободы без ограничения свободы и без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

- ДД.ММ.ГГГГ Шкотовским районным судом <адрес> по ст.ст. 158 ч. 3 п. «а»; 166 ч. 1; 158 ч. 2 п. «б,в» УК РФ, на основании ст. 69 ч. 5 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, наказания назначенного по настоящему приговору суда и наказания назначенного по приговору Шкотовского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет без ограничения свободы и без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158, п. «б» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ,

содержится под стражей в качестве меры пресечения с ДД.ММ.ГГГГ, получившего копию обвинительного заключения ДД.ММ.ГГГГ,

установил:

Бычков И.Ю. в период с 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 05 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в д.Новая <адрес> Приморского рая, реализуя внезапно возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества из <адрес>, расположенного по <адрес>, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, проследовал к указанному дому, где убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, при помощи топора, разбил стекло пластикового окна, расположенного с тыльной стороны вышеуказанного дома, через которое незаконно проник в помещение <адрес>, являющегося жилищем, откуда умышленно, тайно, с корыстной целью, из вышеуказанного дома похитил принадлежащий Козлову С.А. видеорегистратор марки «Hiseeu 8CH 1080P POE NVR», стоимостью 18 650 рублей. С похищенным имуществом Бычков И.Ю. скрылся с места совершения преступления, распорядившись им впоследствии по своему усмотрению, причинив тем самым Козлову С.А. материальный ущерб на общую сумму 18 650 рублей.

Он же, в период с 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, реализуя свой внезапно возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, с корыстной целью, воспользовавшись тем, что за его преступными действиями никто не наблюдает, в указанное время, в указанном месте, при помощи не установленного в ходе следствия предмета, взломал пластиковое окно, тем самым обеспечил себе свободный доступ в помещение кабинета №, расположенного в <адрес> по ул. имени <адрес>. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, незаконно проник в вышеуказанное помещение, откуда умышленно, тайно, с корыстной целью похитил принадлежащее ОО ЭЦКП «Гарнизон» имущество, а именно: металлический сейф фирмы «Чирок», стоимостью 8100 рублей, с находящимися внутри него: дистанционным инъектором ВВ-01, стоимостью 59 400 рублей; 1 банку лекарственного средства ветеринарного назначения «Адилин-супер» (сухой) объемом 50 грамм, стоимостью 6 710 рублей; ветеринарным препаратом «Ксиланит» 8 флаконов, стоимостью 700 рублей за 1 флакон, на общую сумму 5600 рублей; лекарственным средством ветеринарного назначения «Золетил-100», в количестве 1 штуки, стоимостью 2700 рублей. После совершения преступления Бычков И.Ю. с похищенным имуществом скрылся с места совершения преступления, распорядившись им впоследствии по своему усмотрению, чем причинил ОО ЭЦКП «Гарнизон» ущерб на общую сумму 82 510 рублей.

Подсудимый Бычков И.Ю. вину по существу предъявленного обвинения признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ.

Из оглашенных на основании пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний Бычкова И.Ю., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что, будучи

допрошенным в присутствии своего защитника в качестве подозреваемого 08.06.2021, в качестве обвиняемого 17.06.2021, Бычков И.Ю. вину в инкриминируемых ему деяниях по п. «а» ч.3 ст.158, п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ признал полностью и показал, что примерно в 03 часа 30 минут 07.07.2020, точного времени он не помнит, но это была ночь, он находился в д. Новая <адрес>, проходил мимо <адрес> дом огорожен забором и имеется калитка. Проходя мимо забора вышеуказанного дома, он заметил, что в доме свет не горит, и предположил, что хозяева отсутствуют. Тогда он решил убедиться в том, что дом действительно пуст. Далее он через калитку вошел на территорию <адрес>, подошел к находящемуся во дворе металлическому ящику, внутри которого расположен электрический счетчик. Открыв металлический ящик, он выключил рубильник электрического счетчика, тем самым пытался обесточить дом, с той целью, что если бы вдруг в доме были хозяева, они бы не увидели его. После чего он обошел дом вокруг, но никакого движения в доме не увидел. Тогда он залез на дымоходную трубу, расположенную с тыльной стороны дома, и стал смотреть в окно. Убедившись, что хозяева вышеуказанного дома отсутствуют и его действия никому не очевидны, он решил проникнуть в помещение дома, чтобы посмотреть, имеется ли в доме что-либо ценное, что можно было похитить, так как на тот момент у него не было работы и он нуждался в деньгах. В ходе осмотра дома, на стеллаже, находящемся на веранде <адрес>, он увидел топор, которым он решил разбить окно, чтобы проникнуть в дом. Подняв с земли камень, разбил им одно из окон веранды, в результате чего поранил руку, но его это не остановило, и взяв топор он проследовал к одному из окон дома, расположенных с тыльной стороны дома. После чего, подойдя к одному из окон, расположенных с тыльной стороны дома, он, используя топор, который ранее взял на веранде, разбил окно, в результате чего образовалось пространство. Далее, он вытащил москитную сетку, которая находилась на окне и через образовавшееся пространство в оконной раме окна, проник внутрь помещения дома. Когда проник внутрь дома, сработала сигнализация и, чтобы его действия были неочевидны, он выключил рубильник электросчетчика, который находился внутри дома. Находясь в помещении дома, он стал осматриваться, чтобы найти что-то ценное и похитить. В прихожей дома он обнаружил видеорегистратор, который решил похитить, более ничего ценного он в доме не нашел, в связи с чем он через то же окно, через которое и проник в помещение дома, вылез на улицу, и с похищенным регистратором скрылся с места преступления. Дополняет, что в тот момент, когда он совершал преступление, а также, когда покидал место преступления, он никого не видел, в этот момент его действия никто не пресекал, его никто не окрикивал, видел ли его кто-либо, когда он совершал преступление ему неизвестно. В момент совершения вышеуказанного преступления он был одет в ветровку черного цвета, с левой стороны на ветровке была эмблема белого цвета, брюки темного цвета, на голове у него была надета кепка черного цвета. Топор, которым он разбил окно дома, он оставил на земле у стены дома под разбитым окном с тыльной стороны дома.

08.06.2021 он прибыл в отдел полиции МО МВД России «Большекаменский», где собственноручно, без какого-либо физического и психологического давления, написал явку с повинной, в которой сообщил о совершенном им 07.07.2020 преступлении, а именно о проникновении и хищении видеорегистратора из <адрес>. Свою вину он признает в полном объеме, и раскаивается в содеянном.

Кроме того, примерно в 03 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, точного времени он не помнит, но это была ночь, он находился в <адрес>, проходил мимо двухэтажного здания, на первом этаже которого находится помещение аптеки «Лотос». Вышеуказанное здание расположено по ул. имени <адрес>. Проходя мимо вышеуказанного здания, он заметил приоткрытое окно на втором этаже данного здания. В этот момент у него возник умысел проникнуть через приоткрытое окно второго этажа в помещение, и посмотреть, имеется ли в доме что-либо ценное, чтобы похитить его, так как на тот момент у него не было работы и ему нужны были деньги. Так, он залез на бетонную плиту в виде козырька, которая расположена между первым и вторым этажом вышеуказанного здания, с которой по карнизу проследовал в левую сторону от плиты к приоткрытому окну. Когда он проследовал к приоткрытому окну, он с помощью находящейся при нем отвертки, взломал приоткрытое пластиковое окно, то есть в нижнюю часть рамы окна он просунул отвертку, которую приподнял вверх, тем самым рама окна открылась в положении «проветривание». Затем он просунул правую руку в отверстие, которое образовалось от взлома, и повернулся вниз ручку окна, расположенную внутри помещения, отчего рама окна открылась. Затем он через

отрытое окно пролез в помещение. Когда он проникал в помещение, он понимал, что совершает преступление, но его это не останавливало. Находясь внутри помещения, он стал смотреть, что можно похитить. В этот момент он увидел, что в помещении, с правой стороны от окна наверху у потолка, находится камера видеонаблюдения, в связи с чем, он подошел к камере видеонаблюдения и развернул ее, чтобы его действия не были видны. После этого в углу, расположенном от окна с правой стороны, он увидел металлических ящик, предположил, что это сейф и, что в нем могут находиться денежные средства или иное ценное имущество. Он взял вышеуказанный сейф и выбросил его на улицу в окно, через которое ранее проник в помещение. Затем он также по карнизу проследовал к бетонной плите, далее с плиты спрыгнул на асфальт. Подняв металлический ящик с земли, он положил его на плечо, и проследовал за пожарную часть, расположенную напротив вышеуказанного здания. Находясь за пожарной частью, он нашел камень, которым разломал дверь металлического ящика, когда он его открыл то увидел, что в ящике находилось какое-то ружье, ему неизвестно его предназначение, и лекарственные препараты. Так как вышеуказанное имущество ему не было нужно, он выбросил его в овраг, также он выбросил отвертку, которой взламывал пластиковое окно. Так же пояснил, что когда он проникал в помещение, расположенное на втором этаже здания по ул. имени <адрес>, он был в тканевых перчатках, чтобы не оставить следов пальцев рук, и которые, следуя по дороге вместе с похищенным имуществом, он выбросил. О том, что он совершил проникновение в помещение, откуда похитил чужое имущество, он никому не говорил. ДД.ММ.ГГГГ он был доставлен сотрудниками в отдел полиции МО МВД России «Большекаменский». Находясь в отделе полиции, он признался сотрудникам о совершенном им преступлении, и собственноручно, без какого-либо физического и психологического давления написал явку с повинной. Дополняет, что когда он выкидывал металлический ящик из помещения, расположенного по адресу: <адрес>, то часть находящихся в нем препаратов разбилось, это он обнаружил, после того, как вскрыл металлический ящик. В ходе предварительного следствия ему стало известно, что ружье, которое находилось металлическом ящике, называется дистанционным инъектором. Свою вину он признает в полном объеме, и раскаивается в содеянном.

Данные показания дает добровольно, в присутствии своего защитника Мершеева С.А., после консультации с ним, без психологического и физического воздействия (т.1 л.д.94-97, т.1 л.д.134-139).

После оглашения показаний подсудимый Бычков А.Ю. подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, пришел к выводу, что вина подсудимого нашла свое подтверждение исходя из совокупности следующих доказательств.

Из оглашенных в судебном заседании на основании пункта «а» части 2 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний потерпевшего Козлова С.А. следует, что у него в собственности имеется <адрес>, который он использует как дачу, поскольку постоянно в нем не проживает, приезжает на выходные и праздники. В вышеуказанном доме по всему периметру, на улице, у него установлены камеры видеонаблюдения, внутри дома в каждой комнате установлены датчики движения. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут он с гражданской супругой приехали на дачу, и каждый стал заниматься своими делами. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут они уехали в <адрес>, при этом он закрыл все окна и двери, и поставил дом на сигнализацию. ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 33 минуты ему на мобильный телефон поступил звонок о том, что в <адрес>, сработала сигнализация. Через приложение, установленное на его мобильном телефоне, он стал просматривать камеры видеонаблюдения, установленные на доме, и увидел, что во дворе, вокруг дома, ходит неизвестный человек, который залез на дымоходную трубу, расположенную с тыльной стороны дома и стал смотреть в окно. Увидев происходящее, он позвонил на номер 112, и сообщил о том, что неизвестное лицо пытается проникнуть в <адрес>. Затем он проехал по вышеуказанному адресу. По пути следования, в 04 часов 10 минут, ему снова поступил звонок на мобильный телефон о том, что сработал датчик открытия окна и тогда он понял, что в дом кто-то проник. Примерно через 2-3 минуты связь прервалась, и он понял, что сигнализация и камеры видеонаблюдения были отключены. Подъехав к вышеуказанному

дому, это было в 05 часов 15 минут, зайдя во двор, он обошёл дом с тыльной стороны, в этот момент увидел, что неизвестный мужчина выпрыгнул из окна спальной комнаты дома и стал убегать, он попытался догнать мужчину, но не смог. При этом, когда неизвестный мужчина выпрыгнул из окна, в руках у него находился видеорегистратор. Требования о возврате имущества он мужчине не высказывал, а просто пытался того задержать на месте совершения преступления, но мужчина убежал в неизвестном направлении. Мужчина был одет в ветровку черного цвета, с левой стороны на ветровке была эмблема белого цвета, брюки темного цвета, на голове была надета кепка черного цвета, на вид 30-35 лет, славянской внешности, рост 175 см. Когда неизвестный мужчина скрылся, он осмотрел территорию двора и обратил внимание, что у стены веранды дома, в перевернутом виде на земле стоит металлическая тележка, которая ранее находилась на огороде. Подняв голову, он увидел, что одно окно веранды разбито, осколки стекла лежали на земле, также на земле под окном он увидел принадлежащий ему топор, который ранее находился на стеллаже веранды дома. По приезду сотрудников полиции, был произведен осмотр. Так он без каких-либо затруднений ключом открыл входную дверь веранды дома, поскольку ни дверь, ни замок повреждений не имели. В ходе осмотра он обнаружил, что из прихожей комнаты был похищен принадлежащий ему видеорегистратор марки «Hiseeu 8CH 1080P POE NVR», в корпусе черного цвета, стоимостью 18 650 рублей, который находился за дверью на стене. Также он обнаружил, что электрический счетчик, находящийся во дворе дома отключён, также отключен электрический счетчик, находящийся в прихожей комнате дома. Предполагает, что электрические счетчики были отключены неизвестным мужчиной. Более ничего похищено не было. В результате хищения, ему причинен ущерб в сумме 18 650 руб., который является для него не значительным (т.1 л.д. 145-150).

Из оглашенных в судебном заседании на основании пункта «а» части 2 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний представителя потерпевшего ОО ЭЦКП «Гарнизон» Коваленко А.И. следует, что с 2010 года она является руководителем, в то же время соучредителем общественной организации ЭЦКП «Гарнизон». Данная общественная организация ЭЦКП «Гарнизон» реализует общественно-значимые социально-ориентированные некоммерческие проекты в области экологии, спорта для людей с ограниченными возможностями и патриотического воспитания молодежи на территории городского округа Большой Камень Приморского края. С декабря 2020 года организация является исполнителем краевого проекта «субсидии» на строительство и организацию деятельности приюта для животных, оставшихся без владельцев. В настоящее время ведется строительство объекта приюта и закупленное в рамках субсидии оборудование хранить пока негде, поэтому по ее решению часть вышеуказанного оборудования временно хранится в помещении кабинета № 2 дома 10 по ул. имени В.А. Маслакова г. Большой Камень Приморского края, где Свидетель №1 осуществляет свою деятельность. Помещения, распложенные на втором этаже двухэтажного здания, расположенного по адресу: <адрес> ФИО6 <адрес>, принадлежат Свидетель №1 на праве аренды с 2019 года, для осуществления ее деятельности. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 до 19 часов 00 минут находилась на работе, осуществляла свою деятельность, после чего, как ей известно со слов Свидетель №1, последняя закрыла все помещения на ключ, а также входную дверь и покинула здание <адрес> ФИО6 <адрес>, при этом все имущество находилось на своих местах, в том числе и имущество, принадлежащее ОО ЭЦПК «Гарнизон». ДД.ММ.ГГГГ примерно около 09 часов 00 минут Свидетель №1 прибыла на работу, ключами открыла входную дверь. Войдя в помещение кабинета №, она обратила внимание, что окно в кабинете раскрыто настежь, не придав этому значения. Спустя какое-то время, она (Коваленко А.И.) прибыла на работу к Свидетель №1, так как ей необходимо было оборудование, хранящееся в сейфе, находящемся в помещении кабинета № <адрес> по ул. имени ФИО6 <адрес>, и принадлежащего ОО ЭЦКП Гарнизон». Войдя в кабинет №, она обнаружила отсутствием сейфа с находящимися в нем лекарственными препаратами и дистанционным инъектором. При этом уточнила, что вышеуказанный сейф с его содержимым находился в правом дальнем углу от окна в помещении кабинета № <адрес> по ул. имени ФИО6 <адрес>. Вместе с Свидетель №1 они стали осматривать помещение, но сейф не обнаружили. Тогда они предположили, что в помещение кабинета № кто-то проник и похитил оттуда сейф с его содержимым, в связи с чем она позвонила в отдел полиции и сообщила о случившемся. По приезду сотрудников полиции был произведен осмотр места происшествия с ее участием, далее она написала по данному факту заявление. Кроме этого, Свидетель №1 также написала заявление, в котором

указала, что в помещение кабинета № <адрес> ФИО6 <адрес> проникло неизвестное ей лицо, но ее имущество похищено не было, заявление она написала для информации. Неустановленным лицом было похищено имущество, принадлежащее ОО ЭЦКП «Гарнизон», а именно: металлический сейф фирмы «Чирок», стоимостью 8100 рублей, с находящимися внутри него: дистанционным инъектором ВВ-01. стоимостью 59 400 рублей; 1 банка лекарственного средства ветеринарного назначения «Адилин-супер» (сухой) объемом 50 грамм. стоимостью 6 710 рублей; ветеринарным препаратом «Ксиланит» 8 флаконов, стоимостью 700 рублей за 1 флакон, на общую сумму 5600 рублей; лекарственным средством ветеринарного назначения «Золетил-100», в количестве 1 штуки, стоимостью 2700 рублей; в результате вышеуказанного преступления ОО ЭЦКП «Гарнизон» был причинен ущерб на общую сумму 82 510 рублей. Ей разъяснено право предъявить гражданский иск при производстве по уголовному делу, предусмотренное ст. 44 УПК РФ, однако в настоящее время заявлять исковые требования на предварительном следствии не желает (т.1 л.д.158-161).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что с сентября 2017 года она на свое имя оформила ИП, осуществляет деятельность по услугам дополнительного образования, а также в сфере информационных и медийных услуг. Кроме того, с 2010 года она является соучредителем общественной организации ЭЦКП «Гарнизон» и проектным координатором данной организации. В настоящее время ведется строительство объекта приюта, и закупленное в рамках краевой субсидии оборудование хранить пока негде, поэтому по решению руководителя ОО ЭЦКП «Гарнизон» Коваленко А.И., часть вышеуказанного оборудования временно хранится в помещении кабинета № <адрес> ФИО6 <адрес>, где она осуществляет свою деятельность. Помещения, распложенные на втором этаже двухэтажного здания, расположенного по адресу: <адрес> ФИО6 <адрес>, принадлежат ей на праве аренды с 2019 года для осуществления ее деятельности. ДД.ММ.ГГГГ она до 19 часов 00 минут находилась на работе, после чего она закрыла все помещения на ключ, а также входную дверь и покинула здание <адрес> ФИО6 <адрес>, при этом все имущество находилось на своих местах, в том числе и имущество, принадлежащее ОО ЭЦПК «Гарнизон».

ДД.ММ.ГГГГ примерно около 09 часов 00 минут она прибыла на работу, ключами открыла входную дверь, также открыла двери помещений. Войдя в помещение кабинета №, она обратила внимание, что окно в кабинете раскрыто настежь, но значение этому не придала. Спустя какое-то время, к ней на работу прибыла Коваленко А.И., которой необходимо было оборудование, хранящееся в сейфе, находящемся в помещении кабинета № <адрес> ФИО6 <адрес>, и принадлежащим ОО ЭЦКП «Гарнизон». Войдя в кабинет №, Коваленко обнаружила отсутствие сейфа с находящимися в нем лекарственными препаратами и дистанционным инъектором. При этом уточнила, что вышеуказанный сейф с его содержимым находился в правом дальнем углу от окна в помещении кабинета № <адрес> по ул. имени ФИО6 <адрес>. Она вместе с Коваленко А.И. стали осматривать помещение, но сейфа нигде не было. Тогда они предположили, что в помещение кабинета № кто-то проник и похитил оттуда сейф с его содержимым, в связи с чем Коваленко А.И. позвонила в отдел полиции и сообщила о случившемся. По приезду сотрудников полиции был произведен осмотр места происшествия с участием Коваленко А.И., далее Коваленко написала по данному факту заявление. Кроме этого, она также написала заявление в котором указала, что в помещение кабинета № <адрес> по ул. имени ФИО6 <адрес> проникло неизвестное ей лицо, но ее имущества похищено не было, заявление написала для информации. В результате вышеуказанного преступления, какой-либо ей ущерб причинен не был (т.1 л.д.164-167).

Обстоятельства совершенных Бычковым И.Ю. преступлений подтверждены в судебном заседании оглашенными протоколами следственных действий и иных документов.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) осмотрены помещения <адрес> д.Новая <адрес>, а также прилегающая к дому территория; в ходе осмотра установлены место и способ совершения преступления, а

также изъяты вещество бурого цвета, два следа подошвенной части на цифровой носитель, шесть дактилопленок со следами пальцев рук, топор, зажигалка (т.1 л.д.8-19).

Протоколом осмотра предметов от 10.06.2020 оформлен осмотр изъятых 07.07.2020 в ходе осмотра места происшествия топора и зажигалки, которые признаны в качестве вещественных доказательств, хранятся в камере вещественных доказательств МО МВД России «Большекаменский» (л.д.т.1 л.д.185-190, 191).

Согласно протоколу выемки от 08.06.2021 в ходе указанного следственного действия у подозреваемого Бычкова И.Ю. изъят видеорегистратор марки «Hiseeu 8CH 1080P POE NVR», в корпусе черного цвета. Указанное имущество подозреваемый Бычков И.Ю. выдал добровольно, пояснив, что данное имущество похитил он (т.1 л.д.194-197).

Протоколом осмотра предметов от 11.06.2020 оформлен осмотр изъятого 08.06.2021 у Бычкова И.Ю. видеорегистратора марки «Hiseeu 8CH 1080P POE NVR», в корпусе черного цвета, который признан в качестве вещественных доказательств, хранится в камере вещественных доказательств МО МВД России «Большекаменский» (т.1 л.д.198-201, 192, 202).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ оформлен осмотр следов рук, изъятых в ходе ОМП от ДД.ММ.ГГГГ - <адрес> д.Новая <адрес>, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела № (т.2 л.д.1-4, 5, 6).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, след участка ладони руки размером 32,0х53,0 мм, перекопированный на отрезок дактилопленки размером 75,0х48,0 мм и изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия - <адрес> д. Новая <адрес>, оставлен участком зоны гипотенара ладони левой руки Бычкова Ивана Юрьевича,1989 г. <адрес> следа пальцев рук размерами 19,0х26,0 мм и 17,0х24,0 мм, перекопированные, соответственно, на отрезки дактилопленки размерами 52,0х48,0 мм и 48,0х48,0 мм, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия - <адрес> д. Новая <адрес>, оставлены не Бычковым Иваном Юрьевичем, 1989 года рождения (т.1 л.д.249-256).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ оформлен осмотр помещения кабинета № по адресу: <адрес>, ул. имени ФИО6, <адрес>, в ходе которого установлены место и способ совершения преступления (т.1 л.д.52-59).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной с участием подозреваемого Бычкова И.Ю. и его защитника Мершеева С.А., оформлено изъятие: металлического сейфа фирмы «Чирок», дистанционного инъектора ВВ-01, 1 бутылки ветеринарного препарата «Ксиланит», 1 упаковки лекарственного средства ветеринарного назначения «Золетил-100» (т.1 л.д.204-208). Указанное имущество подозреваемый Бычков И.Ю. выдал добровольно, пояснив, что данное имущество похитил он (т.1 л.д.209-214, 215, 216, 217).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ оформлен осмотр: металлического сейфа фирмы «Чирок», дистанционного инъектора ВВ-01, 1 бутылки ветеринарного препарата «Ксиланит», 1 упаковки лекарственного средства ветеринарного назначения «Золетил-100». Данное имущество признано в качестве вещественного доказательства, передано на ответственное хранение представителю потерпевшего Коваленко А.И. (т.1 л.д. 209-214, 215, 216, 217).

Из протокола проверки показаний на месте подозреваемого Бычкова И.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе следственного действия последний в присутствии защитника Мершеева С.А. на месте (<адрес> д.Новая <адрес>) подробно показал и рассказал об обстоятельствах и способе совершения им кражи имущества, принадлежащего Козлову С.А., из <адрес> д. Новая <адрес> (т.1 л.д.168-175).

Из протокола проверки показаний на месте подозреваемого Бычкова И.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе следственного действия Бычков И.Ю. в присутствии защитника Мершеева С.А. на месте подробно показал и рассказал об обстоятельствах и

способе совершения им кражи имущества, принадлежащего ОО ЭЦКП «Гарнизон», из кабинета № <адрес> по ул. имени ФИО6 <адрес> (т.1 л.д.176-184).

Одним из доказательств вины Бычкова И.Ю. в инкриминируемых ему преступлениях суд признает протоколы явок с повинной Бычкова И.Ю., в которых он собственноручно указал на обстоятельства совершенных им преступлений (т. 1 л.д.78-79, 99-100).

Согласно товарному чеку №, выданному ДД.ММ.ГГГГ, стоимость видеорегистратора марки «Hiseeu 8CH 1080P POE NVR» составляет 18650 руб. (т.1 л.д.36).

Согласно счету на оплату №ПК00-000568 от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого имеется в материалах дела, стоимость дистанционного инъектора ВВ-01 составляет 59 400 руб. (т.1 л.д.73).

Согласно счету на оплату №ФР00-000531 от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого имеется в материалах дела, стоимость 1 банки лекарственного средства ветеринарного назначения «Адилин-супер» (сухой) объемом 50 грамм, составляет 6 710 руб., стоимость 1 флакона ветеринарного препарата «Ксиланит», составляет 700 руб., стоимость 1 штуки лекарственного средства ветеринарного назначения «Золетил-100» составляет 2 700 руб. (т.1 л.д.74).

Справкой о стоимости, выданной ИП Лукашенко С.Н., подтверждена стоимость металлического сейфа фирмы «Чирок» в размере 8 100 руб. (т.1 л.д.76).

Согласно рапорту оперативного дежурного МО МВД России «Большекаменский» ОП № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП 6673, ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 55 минут поступило сообщение от Козлова С.А. о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 50 минут в д. Новая Москва по <адрес>, в окно дома пытается проникнуть неизвестное лицо (т.1 л.д.7).

В заявлении Козлова С.А., зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, последний сообщил о совершенном из <адрес> д.Новая <адрес>, принадлежащего ему имущества, с причинением ущерба на сумму 18 650 руб., который является для него незначительным (т.1 л.д.4).

Согласно рапорту оперативного дежурного МО МВД России «Большекаменский» от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП 4850, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 25 минут поступило сообщение от Коваленко А.И. о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ночное время в <адрес>, ул. имени ФИО6, в офисные помещения школы английского языка через окно проник неизвестный (т.1 л.д.47).

Согласно заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному в КУСП №, Коваленко А.И. сообщила о совершенном в ночное время ДД.ММ.ГГГГ хищении имущества ОО ЭЦКП «Гарнизон» (т.1 л.д.49).

Суд, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом законом, правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности – достаточности для разрешения, приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Бычкова И.Ю. в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Так, вина Бычкова И.Ю. помимо признательных показаний самого подсудимого, подтверждается показаниями потерпевших Козлова С.А., Коваленко А.И., при этом показания представителя потерпевшего Коваленко А.И. согласуются в свою очередь с показаниями свидетеля Свидетель №1

Из материалов уголовного дела усматривается, что показания потерпевших и свидетеля последовательны и непротиворечивы. До совершения данного преступления они с подсудимым в неприязненных отношениях не находились, поэтому суд считает, что у них не было оснований для оговора подсудимого. Показания указанных лиц подтверждаются и

письменными доказательствами, изложенными выше. При таких обстоятельствах, совокупность этих доказательств приводит к достоверному выводу о совершении подсудимым инкриминируемых ему преступлений.

Анализируя установленные в стадии судебного разбирательства обстоятельства, суд приходит к выводу, что все преступления совершены подсудимым по корыстным мотивам и являются целенаправленными, свидетельствуют о наличии у подсудимого прямого умысла.

Достоверность, допустимость и относимость приведенных выше доказательств у суда сомнения не вызывает, так как они добыты в строгом соответствии с требованиями закона, согласуются между собой, с показаниями потерпевших, свидетеля, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела.

Существенных нарушений норм УПК РФ, влияющих на допустимость доказательств, представленных органами предварительного расследования, судом не установлено. Фактов оказания давления на подсудимого со стороны сотрудников правоохранительных органов в ходе судебного следствия также не установлено. Все следственные действия с подсудимым проводились с участием защитника, каких либо замечаний или жалоб от подсудимого и его защитника не поступало.

Государственный обвинитель, поддержав обвинение в отношении Бычкова И.Ю., просил исключить излишне вмененный квалифицирующий признак по преступлению в отношении Козлова С.А. – причинение ущерба в значительном размере, поскольку данное обстоятельство не нашло своего подтверждения, потерпевший указал на незначительность причиненного ему ущерба.

По смыслу ч. 7 и 8 ст. 246 УПК РФ изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения предопределяет принятое судом решение в соответствии с позицией государственного обвинителя.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 252 УПК РФ, судебное разбирательство производится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению. Изменение обвинения в судебном заседании допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. В связи с изложенным, с учетом материалов дела, суд принимает мнение государственного обвинителя в этой части, учитывая, что фактические обстоятельства этим не изменяются и право подсудимого на защиту не нарушено.

С учётом содеянного, действия подсудимого Бычкова И.Ю. по преступлению в отношении потерпевшего Козлова С.А. суд квалифицирует по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище.

Суд полагает, что квалифицирующий признак «с незаконным проникновением в жилище» нашёл своё подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку хищение имущества принадлежащего потерпевшему Козлову С.А. совершено из жилого помещения.

Действия подсудимого Бычкова И.Ю. по преступлению в отношении потерпевшего ОО ЭЦКП «Гарнизон» суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение.

Учитывая вышеизложенное, в том числе материалы дела, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства совершенных им преступлений, последовательность его действий во время совершения преступлений, сохранения в памяти произошедших событий, суд считает необходимым признать его вменяемыми в отношении инкриминируемых ему деяний.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст. 6, ст. 43, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, в том

числе обстоятельства смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Бычковым И.Ю. совершено умышленное преступление, отнесенное уголовным законом к категории средних преступлений в части хищения имущества потерпевшего ОО ЭЦКП «Гарнизон», а также совершено тяжкое преступление в отношении потерпевшего Козлова С.А.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Бычкову И.Ю., суд признаёт по каждому преступлению явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольную выдачу похищенного имущества, а также полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому Бычкову И.Ю., суд, в силу ч. 1 ст. 18 УК РФ, признаёт рецидив преступлений. При разрешении вопроса о виде рецидива преступления в отношении потерпевшего Козлова С.А., суд учитывает, что подсудимым совершено тяжкое преступление в период непогашенной судимости по приговору Шкотовского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ за совершение в том числе тяжких преступлений к реальному лишению свободы, в связи с чем, в силу п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ в его действиях имеется опасный рецидив преступлений.

По месту жительства Бычков И.А. характеризуется удовлетворительно, имеет постоянную регистрацию, трудоустроен, холост, на иждивении несовершеннолетних детей либо иных лиц не имеет, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Суд, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности совершенных преступлений обстоятельствам, при которых были совершены преступления, данные о личности виновного, а также необходимость влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого, условия его жизни и жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, приходит к выводу, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет являться назначение Бычкову И.Ю. наказания по всем преступлениям в виде реального лишения свободы, поскольку иной вид наказания не будет способствовать его исправлению и не сможет обеспечить достижение целей наказания.

При этом судом не установлено наличие оснований для применения к Бычкову И.Ю. положений ст. 64, ст. 73 УК Российской Федерации. Суд также не находит оснований для его освобождения от уголовной ответственности в силу закона с применением положений ст. 76.2 УК Российской Федерации, а также учитывая обстоятельства совершения преступлений, их тяжесть, данные личности Бычкова И.Ю., для замены наказания в виде реального лишения свободы по всем преступлениям принудительными работами в силу ст. 53.1 УК Российской Федерации.

Несмотря на то, что судом установлены обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации, суд не назначает ему наказание по всем преступлениям с учетом положений, предусмотренных ч. 1 ст. 62 и ч. 3 ст. 68 УК Российской Федерации, с учетом данных о личности Бычкова И.Ю. и наличия в его действиях рецидива преступлений в отношении потерпевшего ОО ЭЦКП «Гарнизон», опасного рецидива в отношении потерпевшего Козлова С.А., а также обстоятельств преступлений.

Учитывая установленное судом обстоятельство, отягчающее наказание, предусмотренное п. «а» ч. 1 ст. 63 УК Российской Федерации, суд назначает Бычкову И.Ю. наказание по всем преступлениям по правилам ч. 2 ст. 68 УК Российской Федерации.

Принимая во внимание, что Бычков И.Ю. осуждается за совершение в том числе тяжкого преступления, суд назначает ему наказание по правилам ч. 3 ст. 69 УК Российской Федерации, применив принцип частичного сложения наказаний.

Наличие отягчающего обстоятельства, в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации исключает возможность изменения категорий совершенных Бычковым И.Ю. преступлений, на менее тяжкие.

Суд не назначает Бычкову И.Ю. дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, с учётом обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, полагая, что исправление подсудимого возможно путём отбытия основного наказания в виде лишения свободы.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст.58 УК РФ отбывание лишения свободы подсудимому Бычкову И.Ю. следует назначить в исправительной колонии строгого режима, поскольку в его действиях установлен рецидив и опасный рецидив преступлений, и ранее он отбывал лишение свободы.

В ходе судебного заседания не представлено документальных доказательств, в частности, соответствующего врачебного заключения, свидетельствующих о наличии у Бычкова И.Ю. заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в условиях изоляции от общества.

Гражданские иски в уголовном деле не заявлены.

В соответствии со ст. 81 УПК Российской Федерации вещественные доказательства по уголовному делу надлежит: видеорегистратор марки «Hiseeu 8CH 1080P POE NVR», топор, хранящиеся в камере вещественных доказательств МО МВД России «Большекаменский» - возвратить по принадлежности потерпевшему Козлову С.А.; зажигалку – уничтожить (т.1 л.д.191, 192, 202); сейф фирмы «Чирок», дистанционный инъектор ВВ-01, 1 бутылку ветеринарного препарата «Ксиланит», 1 упаковку лекарственного средства ветеринарного назначения «Золетил-100», переданных на ответственное хранение представителю потерпевшего Коваленко А.И. (т.1 л.д.215-217) – возвратить по принадлежности потерпевшему ОО ЭЦКП «Гарнизон».

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296, 297, 302-304, 307-309 УПК Российской Федерации, суд

приговорил:

Бычкова Ивана Юрьевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» ч.3 ст. 158, «б» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по пункту «а» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы (по преступлению в отношении потерпевшего Козлова С.А.);

- по пункту «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы (по преступлению в отношении потерпевшего ОО ЭЦКП «Гарнизон»).

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Бычкову Ивану Юрьевичу наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении Бычкова Ивана Юрьевича в виде заключения под стражу оставить без изменения, и содержать его в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять с даты вступления приговора суда в законную силу. В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть в срок наказания Бычкову Ивану Юрьевичу время нахождения его под стражей в качестве меры

пресечения в период с 18.06.2022 по дату вступления приговора суда в законную силу, из расчета один день за один день отбывания наказания в колонии строгого режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу надлежит: видеорегистратор марки «Hiseeu 8CH 1080P POE NVR», топор, хранящиеся в камере вещественных доказательств МО МВД России «Большекаменский» - возвратить по принадлежности потерпевшему Козлову С.А.; зажигалку – уничтожить (т.1 л.д.191, 192, 202); сейф фирмы «Чирок», дистанционный инъектор ВВ-01, 1 бутылку ветеринарного препарата «Ксиланит», 1 упаковку лекарственного средства ветеринарного назначения «Золетил-100», переданных на ответственное хранение представителю потерпевшего Коваленко А.И. (т.1 л.д.215-217) – возвратить по принадлежности потерпевшему ОО ЭЦКП «Гарнизон».

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Шкотовский районный суд Приморского края в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение 10 суток с момента вручения копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Рогачева А.В.

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».